DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Hirigintza Sostengagarria
Urbanismo Sostenible
San Martin, 48 | Tel. 010 - 943483838 | www.donostia.eus
20005 Donostia / San Sebastián

Akordio proposamena
TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK:
Lurralde Garapen eta Planifikazi
Propuesta de acuerdo a
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
Comisión de Desarrollo y Planifi
TGB Bilkura
Sesión JGL
2026/09/01
Zinegotzi idazkaria / Concejal-a
Olatz Yarza Garagorri

MPGOU-2026-0007

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN ALDAKETAREN HASIERAKO ONARPENA: DONOSTIAKO "IB.12 ILLARRA" EREMUARI, "AY.18 MUNTO" VILLA ERESKI ETA DEPOSITO"IB.17 FUNDACIÓN MATIA" PARTZELEI ETA ERREGEGUNEKO LURSAILEI BURUZKOA. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIAK 2024KO URRIAREN 25EAN EMANDAKO 482/2024 EPAIA BETETZEA.

Hirigintza Sostengagarriko Zinegotziak, 2026ko martxoaren 17an, honako hau ebatzi du:

1.Epaia betez, «IB.12 Illarra» eremuari, «AY.18 Munto» Villa Ereski eta Depósito» IB.17 Fundación Matia» partzelei eta Erregeguneko lursailei buruzko Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Xedapen – Aldaketa formulatu eta egiten hastea, 482/2024 epaiak baliogabetzat jo zituen hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketaren alderdietan bakarrik.

2.- Onestea ebazpen honekin batera doan herritarrek parte hartzeko programa. Aipatutako programa horren laburpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko egotza elektronikoan argitaratuko dira.

Aurreko erabakia 2026ko apirilaren 13an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, **Lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24.ko 46/2020 Dekretuaren 3.1 eta 3.2 artikuluek** xedatutakoaren arabera.

2026eko apirilaren 27anan herritarrek parte hartzeko jardunaldia egin zen Osoko Bilkuren Aretoan. Akta espedientean jasota dago.

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA REFERENTE AL ÁMBITO "IB.12 ILLARRA" A LAS PARCELAS VILLA ERESKI ("AY.18 MUNTO), DEPÓSITO ("IB.17 FUNDACIÓN MATIA) Y A TERRENOS DE ERREGENEA. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DE PAÍS VASCO Nº 482/2024 DICTADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2024.

La Concejala Delegada de Urbanismo Sostenible, con fecha 17 de marzo de 2026, dictó la siguiente resolución:

1.- En ejecución de sentencia, formular e iniciar la elaboración de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referente al ámbito «IB.12 Illarra» a las parcelas Villa Ereski («AY.18 Munto»), Depósito («IB.17 Fundación Matia») y a terrenos de Erregenea, única y exclusivamente en los aspectos de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se declararon nulos por la sentencia 482/2024.

2.- Aprobar el programa de participación ciudadana que se adjunta junto al presente acuerdo, publicándose resumidamente el mismo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de fecha 13 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en los **artículos 3.1 y 3.2 del del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.**

El 27 de abril de 2026 se celebró en el Salón de Plenos la jornada de participación ciudadana. Consta el acta en el expediente.

10740n XVII

Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuari dagokionez EAES-00847 espedientea izapidetzen ari da.

En cuanto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, se está tramitando el expediente EAES-00847.

Abenduaren 9.ko Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 10/2021 Legearen 75bis.2 artikuluaren arabera, Planari hasierako onespena ematea eta informazio publikoaren bidezko izapidearen egiaztapena, biak ala biak, ingurumen-txosten estrategikoa egin aurretik egin ahal izango dira.

De acuerdo con el **artículo 75bis.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi**, la aprobación inicial del plan y la verificación del pertinente trámite de información pública podrán ser realizadas antes de la emisión del informe ambiental estratégico.

Hasierako onarpenerako aurkezten den dokumentua 2026eko ekaineko data duena da. Bere helburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salako Bigarren Sekzioaren 2024ko urriaren 25eko 482/2024 zenbakiko epaia betetzea da.

El documento que se trae para su aprobación inicial es el fechado en junio de de 2026. Su objeto es cumplir con la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco n.º 482/2024 de 25 de octubre de 2024.

Epaiaren erabakiak honako hau dio:

El fallo de la sentencia señalaba:

> "*1.- Erabateko deuseztasunaren uzia ezestea.*
>
> *2.- Donostiako Udalaren Osoko Bilkuraren 2022ko martxoaren 24ko Erabakiaren deuseztasun partziala deklaratzea, zeinaren bidez behin betiko onetsi baitzen IB.12 Illarra eremuari, Villa Ereski (AY.18 Munto) lurzatiei, Deposituari (IB.17 Fundación Matia) eta Erregeneko lursailei buruzko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntuala, modu honetan:*
>
> *1.- Villa Ereski lurzatiari buruzko zehaztapenei dagokienez, (i) zuzkidura-jarduketa kontsiderazioa ondoriorik gabe uzteko, jarduketa integratutzat hartu behar baita, eta (ii) Ereskiko hiri-lurzoru finkatugabean, ezintasun oso edo partziala dela-eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura- eta ekipamendu-estandarrak lekuz aldatzeko edo konpentsatzeko erabakia arrazoituta ez egoteagatik*
>
> *2.- Illarra azpieremuari dagokionez, sustapen publikoko etxebizitzaren estandarrarengatik, lurzoru urbanizagarriaren gutxieneko estandarra aplikatzea berretsiz,*

> "*1º.- Desestimar la pretensión de nulidad total de pleno derecho.*
>
> *2º-. Declarar la nulidad parcial del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de 24 de marzo de 2022, por el que aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referente al ámbito IB.12 Illarra, a las parcelas Villa Ereski (AY.18 Munto), deposito (IB.17 Fundación Matia) y a terrenos de Erregenea, en los siguientes términos:*
>
> *1.- En relación con las determinaciones referidas a la parcela Villa Ereski, (i) para dejar sin efecto la consideración de actuación de dotación, debiendo ser considerada actuación integrada y (ii) por no estar justificadamente motivada la decisión de traslado o compensación por imposibilidad total o parcial de los estándares de dotaciones y equipamientos de las redes de sistemas locales en el suelo urbano no consolidado de Ereski.*
>
> *2.- En relación con el subámbito Illarra por el estándar de vivienda de promoción pública, ratificando la aplicación del estándar mínimo del suelo urbanizable, el 75% de incremento de edificabilidad en*

eraikigarritasunaren %75eko gehikuntza, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 80.3 artikuluak xedatutako zehaztapenekin, Hirigintzako estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren aurreikuspenekin batera.

los términos del art. 80.3 de la Ley de Suelo y Urbanismo, unido a las previsiones del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

3.- Erregeneako lurzoruei dagokienez, hiri-lurzoru gisa sailkatuta ez daudelako.

3.- En relación con los suelos de Erregenea, porque no son suelos con la clasificación de urbano.

4.- Demandarekin baliatutako uziak ezestea, 2. adierazpenean ebatzitakoa gainditzen duten neurrian.

4.- Desestimar las pretensiones ejercitadas con la demanda en cuanto excedan de lo declarado en el pronunciamiento 2º.

5.- Epaia irmoa denean, 2. erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea

5.- Una vez firme la sentencia publicar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pronunciamiento 2º.

6.- Kostuei buruzko berariazko erabakirik ez hartzea".

6.- No hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas".

Hasierako onarpenerako beharrezkoak diren txosten sektorialak lortu eta eskatu dira eta aipatutako hasierako onarpena eta gero, alorreko araudi eta legediak galdatutako txostenak eskatu eta lortuko dira.

Se han recabado y solicitado los informes sectoriales necesarios de cara a la aprobación inicial del documento, y tras dicha aprobación, se solicitarán y obtendrán los informes exigidos por la legislación y normativa sectorial.

Euskara Zerbitzuak eragin soziolinguistikoari buruzko txostena 2026eko abuztuaren 20an egin du.

El Servicio de Euskara, con fecha 20 de agosto de 2026, informa que no procede la realización de impacto socio-lingüístico.

Dokumentua genero ikuspegitik aztertu da, espedientean Berdintasun Atalaren 2026eko abuztuaren 21ko txostena dago. Generoaren ikuspegitik eragin positiboa duela uste da.

El documento ha sido evaluado desde la perspectiva de género. Consta en el expediente informe de la Sección de Igualdad de fecha 21 de agosto de 2026. Consideran que tiene un impacto positivo desde el punto de vista del género.

Hasierako onarpenerako aurkezten den dokumentuak honako udal txostenek aztertu dute:

El documento que se somete a aprobación inicial ha sido analizado en los siguientes informes municipales:

*Arkitektura: 2026ko abuztuaren 14.

*Arquitectura: 14 de agosto de 2026.

*Juridikoa: 2026ko abuztuaren 5.

*Jurídico: 5 de agosto de 2026.

*Ekonomikoa: 2026ko abuztuaren 7.

*Económico: 7 de agosto de 2026.

*Ingeniaritza: 2026ko ekainaren 24.

*Ingeniería: 24 de junio de 2026.

*Prebentzio eta su itzalketa zerbitzua: 2026ko abuztuaren 6.

*Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: 6 de agosto de 2026.

*Mugikortasuna: 2026ko abuztuaren 25.

2026ko abuztuaren 28an, Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritzaren eta Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboaren (txosten juridikoa) txosten osagarriak egin dira, 2026-08-14ko arkitektura-txostenaren eta 2026-08-05eko txosten juridikoaren zenbait alderdi argitzeko, hurrenez hurren.

Edukiak, bestalde, bete egiten ditu **Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 103, 104 eta 105. artikuluek agindutakoak eta martxoaren 24.ko 46/2020 lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen 35. eta 36. artikuluek** xedatutakoa.

Aipatutako **46/2020 Dekretuaren 5.2 artikuluaren** arabera, Hirigintza-planen onespena, berrikuspena eta aldaketa jendaurrean jartzeko izapidean, dagozkion iragarkiak argitaratuko dira dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, hala badagokio, lurraldean hedapen handiena duen edo gehien saltzen den egunkarian eta dagokion udalaren edo aldundiaren edo, hala badagokio, Autonomia Erkidegoaren egoitza elektronikoan.

Udalek ere bidezko iragarkiak eta jendaurrean jarri behar den dokumentazioa argitaratuko dituzte beren egoitza elektronikoetan, jendaurrean jartzeko legez aurreikusitako epeetan, eta informazio hori behin betiko onetsi arte edukiko dute.

Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 85.2 eta 85.3 atalek honako hau diote:

Hirigintza-planei hasierako onespena emateko erabakiak berekin ekarriko du edozein motatako onespenak, baimenak eta lizentziak ematea etetea aurreikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen hirigintza-araubidea aldatzea dakarten eremu edo erabilera jakinetan, gehienez ere bi urteko epean, akordioa plan orokorrei buruzkoa bada, eta urtebeteko epean gainerako kasu guztietan. Etendura berez iraungiko da ezarritako gehienezko epea amaitzen denean edo, hala

*Movilidad: 25 de agosto de 2026.

Con fecha 28 de agosto de 2026 se han emitido sendos informes complementarios de la Dirección de Urbanismo Sostenible y del Servicio Jurídico-Administrativo de Ordenación y Ejecución (informe jurídico), aclarando varios aspectos del informe de arquitectura de fecha 14/08/2026 y el jurídico de fecha 05/08/2026, respectivamente.

En cuanto a su contenido, cumple con las determinaciones establecidas en los **artículos 103, 104 y 105 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y los artículos 35 y 36** del **Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.**

En virtud del **artículo 5.2 del citado Decreto 46/2020**, en el trámite de información pública de la aprobación, revisión y modificación de los planes urbanísticos, se publicarán los respectivos anuncios, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico, en su caso en el Boletín Oficial del País Vasco, en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio, y en la sede electrónica municipal o foral correspondiente, o en su caso de la Comunidad Autónoma.

Los ayuntamientos publicarán también, en su sede electrónica, los oportunos anuncios y la documentación que debe ser expuesta al público, durante los plazos de información pública legalmente previstos, manteniéndola hasta su aprobación definitiva.

Según los **artículos 85.2 y 85.3 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo:**

El acuerdo de aprobación inicial de los planes urbanísticos determinará la suspensión, por el plazo máximo de dos años en el caso de que el acuerdo se refiera a planes generales y de un año en todos los restantes casos, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los ámbitos o para usos determinados en los que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Esta suspensión se extingue por el mero

badagokio, dagokion hirigintza-planaren behin betiko onespena argitaratzen denean.

transcurso del plazo máximo para el que haya sido adoptada o, en su caso, con la publicación de la aprobación definitiva del plan urbanístico correspondiente.

Eragingarria izan dadin, etete-erabakia dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta lurralde historiko horretako zabalkunde handieneko egunkarian edo egunkarietan argitaratu beharko da."

Para su eficacia, el acuerdo de suspensión deberá ser publicado en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente y en su diario o diarios de mayor difusión.

Horiek horrela direla, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen **1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 123 i) artikuluak a**gintzenduena aintzakotzat hartu eta Donostiako Udalbatzak

Visto cuanto antecede y, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 123 i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local**, el Pleno de este Ayuntamiento

Horregatik guztiagatik,

Por todo ello,

EBAZTEN DUT

RESUELVO

1.- Hasierako onarpena ematea «IB.12 Illarra» eremuari, «AY.18 Munto» Villa Ereski eta Depósito» IB.17 Fundación Matia» partzelei eta Erregeguneko lursailei buruzko Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketari, 482/2024 epaiak baliogabetzat jo zituen hiri-antolamenduko plan orokorraren aldaketaren alderdietan bakarrik.

1º.- Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referente al ámbito «IB.12 Illarra» a las parcelas Villa Ereski («AY.18 Munto»), Depósito («IB.17 Fundación Matia») y a terrenos de Erregenea, única y exclusivamente en los aspectos de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se declararon nulos por la sentencia 482/2024.

Behin behineko dokumentuari begira, udal txostenetan ezarritako baldintza guztiak beteko dira.

De cara al documento de aprobación provisional, se cumplirán todas las condiciones fijadas por los informes municipales.

2.- 45 EGUNetan ikusgai jarrita edukitzea espedientea, **martxoaren 24ko 46/2020 lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen 5.2 artikuluaren** arabera.

2º.- Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un 45 DÍAS, de acuerdo con el **artículo 5.2 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.**

3.- Bi urteko epean, edozein motatako onespenak, baimenak eta lizentziak ematea etetea aldatutako artikuluetarako eta dokumentuaren hirigintza-arauetan zehaztutako eremu eta erabileretarako, baldin eta aurreikusitako zehaztapen berriek indarrean dagoen hirigintza-araubidea aldatzea badakarte.

3º.- Suspender durante el plazo de dos años el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias para los artículos modificados y en los ámbitos y para los usos determinados en las normas urbanísticas del documento, en los que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Horrek kalifikazio xehatua aldatu zaien lurzatiei bakarrik eragiten die: libre izatetik babestu izatera igarotzen diren bizitegi-lurzatiei eta babes-araubidea aldatzen zaien lurzatiei.	Ello afecta exclusivamente a aquellas parcelas en las que se haya modificado la calificación pormenorizada: aquellas parcelas residenciales que pasan de libres a protegidas y aquellas en las que se modifica el régimen de protección.
Etendurak ez die eragingo IB.12.1 azpieremuan emandako lizentziei.	La suspensión no afectará a las licencias ya concedidas en el subámbito IB.12.1.
4.- Udal Plangintzako Aholku Batzordeari dei egitea aldaketaren gainean egin beharreko txostena egin dezan.	4º.- Convocar al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal, al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la Modificación.
Udalbatzak onar dezan proposatua.	Lo proponen para su adopción por el Pleno Municipal.
Donostia, adierazitako datan.	San Sebastián, en la fecha indicada.

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDU ETA EXEKUZIOKO ZERBITZU BURUA /
EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN

Izpta. / Fdo.: (PA) Ander Suberbiola Zumalde

HIRIGINTZA SOSTENGAGARRIRAKO ZUZENDARIA / EL DIRECTOR DE URBANISMO SOSTENIBLE

Izpta. / Fdo.: David Rebollo Aguayo

HIRIGINTZA PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA
LA CONCEJALA DELEGADA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA

Izpta. / Fdo.: Miren Nekane Arzallus Iturriza

DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Gai zk. / Asunto nº	3
Eguna / Fecha	2026/09/14
Saioa / Sesión	OHIKOA

UDALBATZAREN BATZORDEA / COMISIÓN DE PLENO

Lurraldearen Garapen eta Planifikazioa / Desarrollo y Planificación del Territorio

Erretiratua Retirado		**Aho batez** Unanimidad		**Aldeko botoak** Votos a favor	6 – (4) EAJ/PNV; (2) PSE-EE
Onartua Aprobado		**Quorum**		**Aurkako botoak** Votos en contra	0
Baztertua Rechazado		**Gehiengoa** Mayoría	X	**Abstentzioak** Abstenciones	5 – (3) EH BILDU; (1) PP; (1) ELKARREKIN DONOSTIA
Jakinean Enterado		**Alde** Favorable	X		
Informatua Informado	X	**Aurka** Desfavorable			

NAGORE SARASOLA OTERMIN - 44164957N

Nagore Sarasola Otermin
Idazkari nagusia

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Ander Suberbiola Zumalde (31/08/2026 10:02 CEST), David Rebollo (31/08/2026 10:06 CEST)
Miren Nekane Arzallus Iturriza (31/08/2026 10:09 CEST)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : YGD6-09QY-IC4G-0CQM